PENSE-BÊTE · MÉTHODES ET GOUVERNANCE

Enjeux de la BITD : Cyber, Export et Secret

03-610 DRSD - Lettres d'information économique, cyber, exportations, secret et propriété intellectuelle — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Le RMC constitue le socle d'exigences de cybersécurité pour la sphère défense mais ne s'applique pas aux contrats régis par l'IGI 1300, l'IM 900 ou l'II 901.
2. L'exportation de biens à double usage est soumise à une licence selon le règlement européen 2021/821.
3. Le secret des affaires est souvent préféré au brevet dans la défense pour éviter toute divulgation.

Maturité cyber et menaces

Notion	À retenir
Menace majeure	Attaques à **but lucratif** ciblant la **BITD**. Risques : **espionnage**, **sabotage** ou **atteinte à la réputation**. Les **PME/ETI** servent de **rebond** par **latéralisation**.
Référentiel RMC	Présenté le **27 octobre 2023**. Niveau **fondamental** (**21 exigences**) atteint si réponses en **colonne J et au-delà**. Ne concerne pas l'**IGI 1300**, **IM 900** ou **II 901**. Attestation DGA : **3 ans** au plus ; niveaux supérieurs alignés sur **NIS 2**.
DIAGCYBER / DRSD	DIAGCYBER (**plan PEPS**) : audit par **PASSI** pour **PME/ETI < 2000 salariés**, **moitié** de l'expertise prise en charge dans la limite de **8800 € HT**. DRSD : **inspections**, **sensibilisations** et **conseil**.

Synthèse des enjeux de la BITD

Notion	À retenir
Exportations et contrôle	Commandes : **8,3 milliards d'euros** en 2023. Matériels de guerre : **prohibition assortie de dérogations** (catégories : **art. R311-2 CSI** ; AFCI : **R2332-5** code de la défense). Biens double usage : vente possible, parfois sous licence (**règlement européen 2021/821**).
Ingérences et cyber	Désinformation : citations circulaires. Cyber : hameçonnage, exfiltration, déni de service, accès illégitimes, rançongiciels. Recommandation : protection **anti-DDoS** et veille de réputation.
CERT ED et sabotage	CERT ED : **0 805 046 300**. Sabotage : signalement **DRSD** + plainte police/gendarmerie. DRSD : détachements à **Bucarest, Tallinn et Varsovie**.

Procédures et mesures de sécurité

- En cas de doute : déposer un dossier hors licence auprès du **SBDU** via le portail `EGIDE`.
- Contrôle : vérifier l'honorabilité des intermédiaires et des destinataires finaux (risques : Balkans, Asie centrale, Asie du Sud-Est).
- Protection : mises à jour, mots de passe robustes, protection **anti-DDoS** vérifiée auprès de l'hébergeur.

Protection du secret dans les contrats

Notion	À retenir
Cadre et plan	L'**IGI 1300** (9 août 2021) et l'**IM 900** imposent une **analyse de risques** pour tout site avec **ISC**. Le **PCS** remplace l'annexe de sécurité.
Les acteurs	L'**autorité contractante** (DGA/sous-traitant) rédige le **PCS de référence**. Le **titulaire** applique le PCS. La **DRSD** établit les **ATAP/ATAI** et contrôle a posteriori.
La compromission	Article **413-10** code pénal : **7 ans** prison / **100000 €** amende (personne qualifiée) ; **3 ans** / **45000 €** (imprudence). Personnes morales : amende **x5** ou dissolution.
Spécial France / Portabilité	Spécial France : accès **français** uniquement, pas de manipulation avec un **étranger**. Avis portable si valide et sans changement de situation justifiant révision.

Gestion du PCS et de la compromission

- Le **CPPS** définit les travaux, identifie les **ISC**, liste les mesures et rappelle les avis **ATAP** et **ATAI**.
- La **fiche de clôture** est adressée à l'autorité contractante sous **un mois** maximum.
- En cas de suspicion : contacter discrètement l'**officier de sécurité** et le **correspondant DRSD**, puis rédiger un **compte rendu**.
- Nouvelle procédure requise si : **nouvelle relation non déclarée**, cercle proche avec **étrangers**, **comportement étonnant** ou niveau d'habilitation supérieur.

Propriété intellectuelle et défense

Notion	À retenir
Principes	Propriété industrielle (**brevets**, **marques**, **dessins/modèles**) et littéraire. **Brevet** : monopole **20 ans**. **Droit d'auteur** : vie + **70 ans**. **Marque** : **10 ans** renouvelables. **Secret des affaires** : durée illimitée si **mesures de confidentialité**.
Contrôle des brevets	Le **BPI** de la DGA prend connaissance des demandes **INPI**. En **2024**, **20000** demandes examinées : **90 %** libérées, **10 %** approfondies, **1 %** mis au secret.
Menaces et recommandations	Menaces : **lawfare** (audits licences) et **Patent Trolls** (Texas). Recommandations : désigner un **référent**, vérifier **liberté d'exploitation**, évaluer **intérêt du brevet** vs **secret**, signer **clauses de confidentialité**.

Durées de protection et statistiques

20 ans
Monopole d'exploitation du brevet

70 ans
Durée du droit d'auteur (vie de l'auteur + 70 ans)

10 ans
Durée de la marque (renouvelable indéfiniment)

5 ans
Durée des dessins et modèles (renouvelable jusqu'à 25 ans)

15 ans
Droit sui generis du producteur de base de données

1 %
Proportion de demandes mises au secret

Pièges et confusions

⚠ Confondre l'application du RMC avec les contrats régis par l'IGI 1300, l'IM 900 et l'II 901.

⚠ Oublier qu'un PCS non clôturé alors que des ISC n'ont plus lieu d'être détenus constitue une suspicion de compromission.

⚠ Croire qu'un bien à double usage vendu de bonne foi est exempt de risque de détournement vers un pays sous embargo.

⚠ Confondre l'enveloppe Soleau, qui établit une date certaine, avec un titre conférant un droit exclusif.

Sigles et définitions

LIE — Publication thématique de la DRSD destinée à sensibiliser les entreprises de la BITD.

BITD — Entreprises et entités qui conçoivent, produisent ou maintiennent les équipements et technologies de défense.

BDU — Biens, logiciels et technologies civils pouvant avoir des applications militaires.

ISC — Informations et supports classifiés relevant du secret de la défense nationale.

PCS — Document annexé à un contrat classifié décrivant les mesures de protection requises.

Lawfare — Usage coercitif du droit à l'encontre d'un adversaire à des fins politico-stratégiques.

Patent Troll — Entité rachetant des brevets inexploités pour poursuivre en contrefaçon et obtenir des indemnités.

Auto-test

1. Quelle part du DIAGCYBER est prise en charge, et dans quelle limite ?
2. Quelle proportion des 20000 demandes examinées par le BPI de la DGA en 2024 a été mise au secret ?
3. Quelle est la durée du monopole d'exploitation d'un brevet ?
4. Quel est le numéro de téléphone du CERT ED ?
5. Sous quel délai la fiche de clôture doit-elle être adressée à l'autorité contractante ?

Réponses : **1.** La motitié de l'expertise, dans la limite de 8800 € HT · **2.** 1 % · **3.** 20 ans · **4.** 0 805 046 300 · **5.** Un mois maximum

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.